



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 531/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעות :
והנתבעות שכנגד
1. רינה חן
2. ליכטמן מלכה
3. פרנסדורף שושנה
ע"י ב"כ עוה"ד יהונתן שרעבי
מרחוב ביל"ו 15/10 רחובות

נ ג ד

הנתבעים :
התובעים שכנגד
1. נציגות הבית המשותף רחוב יהודה הנשיא 38 תל אביב
2. עודד בונה
3. תמי אלן פרוסט
4. דני ליפשיץ
5. קליש מרים
7. בן אוציטל
8. רינה זמיר
כולם באמצעות רינה זמיר
רחוב פנקס 62 תל אביב

פסק דין

מבוא

1. הסכסוך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב יהודה הנשיא 38 תל אביב.
2. התובעות עתרו למתן צו אשר יחייב את הנתבעים למסור לידן את כל הדוחות הכספיים, חשבוניות וקבלות החל משנת 2007, במידת הצורך למנות רואה חשבון לבדיקת הדוחות וחישוב סכומים אשר היו מיועדים לאחזקה שוטפת ונלקחו, אם נלקחו, לצרכי פרויקט בנייה וחזוקה בבית על פי תמ"א 38.
3. הנתבעים הסכימו למתן זכות העיון המבוקשת ולמעשה טוענים כי כבר ניתנה לתובעות בפועל זכות עיון זו. עוד נטען כי לסעדים האחרים אין מקום במסגרת ההליך דנן. בנוסף עתרו בתביעה שכנגד לחייב את הנתבעות שכנגד בתשלום מיסי נציגות.
4. הנתבעות שכנגד הכחישו את החוב הנטען אך לא את חובתם לשאת בתשלומים, ככל שיומצא חשבון מפורט ויוכח חובם.

התנהלות ההליכים

5. ביום 11.12.14 נערך דיון בתובענה במעמד הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 531/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

6. בהתאם להחלטתי בגמר הדיון מיום 11.12.14 הודיעו התובעות כי לאור פטירת התובעת 2 מתבקשת מחיקתה מההליכים השונים בתיק זה. כן פורטו מסמכים שביקשו התובעות לעיין בהן - הסכמים בנוגע לבניה וחשבוניות תשלומים ליועצים בשנים 2007-2014, רשימת דיירים שחתמו על ההסכם עם הקבלן, רשימת דיירים שקיבלו או ביקשו לקבל בחזרה שיקים שמסרו, הצעות מחיר מיועצים ובעלי מקצוע, רשימת דיירים שחתמו על טופסי הסכמה בשנת 2013 והצגת הטפסים, אישור מפיקוד העורף על פטור מממ"ד, תצהיר מהנדס על עמידות מבנה ברעידות אדמה ותצהיר מהנדס על מילוי כל הנחיות אינג' אלדד מרחב מעיריית תל אביב.

7. ביום 28.12.14 השיבו הנתבעים כי המסמכים המבוקשים עניינם בפרויקט חיזוק ואינם רלבנטיים להליך דנן, לרבות לאור החלטתי מיום 11.12.14. על אף האמור, מסמכי הנציגות פתוחים לעיון וניתן לעיין בכל מסמך נדרש בתיאום עם הגב' מירה קליש. מהודעת עדכון של הנתבעים מיום 21.01.15 עולה כי גם במסמכי פרויקט החיזוק התאפשר עיון לתובעות, שאף בוצע בפועל.

8. ביום 02.01.15 הודיעו הנתבעות שכנגד כי סילקו את יתרת חובם לנציגות וביקשו למחוק את התביעה שכנגד ללא צו להוצאות.

9. ביום 06.01.15 אישור התובעים שכנגד כי החוב שולם במלואו אך עמדו על חיוב הנתבעות שכנגד בהוצאות ההליך.

10. לאור הודעות הצדדים כאמור, ולמעשה סיום המחלוקת המהותיות שבין הצדדים (עיון במסמכים מחד ותשלום מיסי נציגות מאידך) קבעתי בהחלטתי מיום 06.01.15 פרוצדורה להגשת סיכום טענות מטעם הצדדים בנוגע לשאלת הוצאות ניהול ההליכים.

סיכומי הצדדים

11. התובעות טוענות בסיכומיהן כי הנתבעים פועלים לחיזוק הבית ללא שקיפות, תוך הסתרת פרטים מעיני המתנגדים, ללא רוב ותוך שימוש בכספי הנציגות שנועדו לצרכים שוטפים. לכיסוי הגרעון נדרשים בעלי הדירות לתשלום מיסי נציגות גבוהים ועל רקע זה עתרו בהליך זה התובעות לקבלת המסמכים והחשבוניות (ללא סעד כספי ממשי בשלב זה). בדיקת המסמכים מלמדת, כבר עתה, כי הוצאות נופחו על מנת להסתיר מידע חיוני, ועדיין לא נמסרה רשימה של הדיירים המסכימים לבניה. עד שנת 2013 לא הופרדו כספים שוטפים מחשבון ניהול הבניה. הנתבעים פועלים בפזיזות ללא רוב נדרש וללא אישורים נדרשים כשסיכווי הפרויקט קלושים והכספים המושקעים ירדו לטמיון. משכך עותרים התובעים למנות רו"ח לבדיקת הספרים, להורות לנתבעים להעביר רשימה מדויקת של בעלי הדירות המסכימים להרחבה ולדחות את התביעה שכנגד, שכן, סכומי החוב שולמו לאחר עדכון הסכומים כנדרש. כן יש לחייב את הנתבעים/התובעים שכנגד בהוצאות ניהול ההליכים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 531/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

12. הנתבעים טוענים בסיכומיהם כי הסכסוך החל עת אישרה האסיפה הכללית כדין את עבודות החיזוק בבית לפי תמ"א 38. קבוצה קטנה של מתנגדים כינסה על דעת עצמה אסיפה בה נכחו רק מיעוט בעלי הדירות המתנגדים ומאז חדלו הנתבעים שכנגד לשלם מיסי נציגות. התביעה היתה מיותרת שכן כל העת התאפשר עיון במסמכים לתובעות ולבעלי הדירות האחרים. הנציגות התנהלה כדבעי ואף התחלפו חבריה לאורך השנים וכולם פעלו בשקיפות והגינות תוך מסירת מידע מלא לכל בעלי הדירות. הגירעון בקופת הנציגות נוצר בשל התנהלות מיעוט הדיירים, לרבות הנתבעות שכנגד, אשר חדלו לשלם את מיסי הנציגות באופן חד צדדי ושלא כדין. רק בעקבות הליך זה סילקו הנתבעות שכנגד את חובן. הבקשה למינוי רואה חשבון הינה עניין לאסיפה הכללית שמעולם לא ראתה בכך צורך. גם התובעות יכולות בעצמן לשכור רואה חשבון שכזה לבדיקת המסמכים. כלל לא התברר בהליך כי נעשה שימוש שלא כדין בכספי הנציגות. רשימת הדיירים כלל לא נתבקשה במסגרת כתב התביעה וממילא עיינו התובעות בכל המסמכים שבידי הנציגות. הנתבעות שכנגד שילמו את חובן רק לאחר ניהול ההליך דנן ויש הצדקה מלאה לחייבן בתשלום הוצאות המשפט.

דיון והכרעה

13. כאמור בהחלטתי מיום 06.01.15, למעשה, המחלוקות המהותיות שבין הצדדים נפתרו וכל שנותרה להכרעתי היא פסיקת הוצאות ניהול ההליכים.
14. על אף האמור, למען הסדר הטוב, נכון יהיה להתייחס למספר נושאים שיתכן ונותרו לא ברורים לאור סיכומי הצדדים.
15. ראשית, אני מקבל את בקשת התובעות מיום 21.12.14 ומורה על מחיקת התובעת 2 מכתב התביעה ועל מחיקת התביעה שכנגד כנגדה.
- לא ניתן בדין הישראלי לנהל הליכים על ידי או כנגד מי שאינו עוד בין החיים ללא נקיטת פרוצדורות מתאימות על פי הדין והתקנות.
16. שנית, כפי שגם הבהרתי לצדדים בדיון מיום 11.12.14, בהעדר תובענה כספית מפורטת של התובעות, ולמעשה, בהעדר כל יסוד או בסיס של ראיה לטענה כללית בדבר שימוש לכאורה בכספים שלא כדין, אין כל מקום למינוי רואה חשבון מטעם המפקח. לא ניתן לקבל סעדים על יסוד השערות והנחות ללא כל בסיס עובדתי וראיתי שעצם גילוי מבוקש כסעד במסגרת אותו ההליך.
17. זאת ועוד. מפקח על רישום מקרקעין אינו "ועדת ביקורת" או "מבקר העל" של נציגויות בתים משותפים. הוא גם אינו בא בנעליה של האסיפה הכללית. מפקח על רישום מקרקעין מפעיל סמכויות שיפוטיות בתובענות המצויות בגדר סמכותו העניינית ובנסיבות דנן העתירה היחידה המצויה בפני במסגרת התביעה העיקרית עניינה עיון במסמכים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 531/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

18. בהקשר זה גם צודקים הנתבעים כי שעה שאין מחלוקת כי בידי התובעות כל מסמכי הנציגות הנדרשים, יכולות הן לפנות לביצוע בדיקות מטעמן של מסמכי הנציגות וככל שימצאו דבר מה בבדיקות אלו יוכלו לעתור, בתובענה כספית פרטנית, כנגד הנציגות. כל עוד הן לא עשו כן, אין בכל מקרה כל מקום למינוי רואה חשבון מטעמי במסגרת ההליך המשפטי שמונח בפניי. ודאי כאשר הליך זה הוגש גם כתובענה אישית כנגד חברי הנציגות ובעלי דירות נוספים.

19. גם מבחינה פרוצדורלית, אף שהבקשה למינוי רואה חשבון נכללה בכתב התביעה, הרי שלא הוכח כלל, אף לא ברמז, כי נעשה שימוש לא חוקי בכספי הנציגות. כך גם מנוסח הסעד במסגרת כתב התביעה - מינוי רואה חשבון "ככל שיתברר"... (ר' סעיף ג.26. לכתב התביעה). משכך, ממילא גם על יסוד כתב התביעה עצמו, אין מקום ליתן כל סעד בהקשר זה.

20. שלישית, צודקים הנתבעים כי עתירה לגילוי "רשימה עדכנית ומדויקת של בעלי דירות בבניין שנתנו הסכמתם להרחבה" כלל לא נכללה במסגרת כתב התביעה. מסמך כאמור אינו נכלל בגדר "דוחות כספיים", "חשבוניות" או "קבלות" שגילויים בלבד נתבקש בהליך (ר' סעיף ג.26. לכתב התביעה).

21. זאת ועוד. אין מדובר בבקשה לגילוי מסמך קיים דוגמת חוזה, קבלה, חשבונית או דו"ח כספי. אלא, למעשה, בקשה לחיוב הנתבעים ביצירת מסמך פרטני הנדרש עבור התובעות בגדר "דיג של ראיות". "מסמך" שכזה אין חובת גילוי בצידו, לא בהתאם להוראות התקנות ולא בהתאם להוראות סעיף 16 לתקנות המצוי.

מדובר גם במידע שאותו יכולות התובעות לאתר באופן עצמאי, באמצעות פניה לבעלי הדירות בבית, ובמסמך שבידן "לייצר".

22. לכל זאת יש להוסיף את החלטתי מיום 11.12.14 שאין לי אלא לחזור עליה כלשונה: "לאור העובדה כי עיקר המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע לפרויקט חיזוק המתכונן בבית והשאלה אם קיים רוב מספיק לביצוע הפרויקט, וממילא סוגיה זו לא תידון בפני בהליך זה, נכון יהיה, על מנת לחסוך בעלויות מיותרות לסיים הליך זה על פי המתווה כאמור לעיל לפיו יתאפשר העיון בכל המסמכים המבוקשים והקיימים ובמקביל תשולם יתרת החוב של מיסי הנציגות הנטענים. ממילא כל טענה הנגררת לעיון במסמכים תעלה לדיון במסגרת ההליך שעניינו פרויקט החיזוק".

23. לאור האמור הרי שכל שנותר לי לדון בו הוא בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

24. בכל הקשור לתביעה העיקרית הרי שלא עלה בידי התובעות להוכיח כי נמנע מהן המידע אשר התבקש על ידן במסגרת כתב התביעה. ויודגש, כל שנתבקשו היו דוחות כספיים, קבלות וחשבוניות בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 531/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

25. למעשה, אין מחלוקת כי התאפשר לתובעות עיון רחב בהרבה מזה אשר התבקש על ידן בהליך כאמור, לרבות במסמכים הקשורים לפרויקט החיזוק (ר' דרישת העיון של התובעות בהודעתן מיום 21.12.14 עליה לא חזרו עוד בסיכומיהן למעט בנוגע לרשימת בעלי הדירות כאמור לעיל). יש גם לזכור כי כבר בכתב ההגנה אישרו הנתבעים את אפשרות התובעות לעיין במסמכים האמורים וזו גם בוצעה בפועל בסמוך לאחר מכן.

26. בנסיבות אלו אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו בתביעה העיקרית.

27. בכל הקשור לתביעה שכנגד הרי שבסופו של יום הנתבעות שכנגד שילמו את מלוא חובן לנציגות (באמצעות העברת כספים מידי "נציגות המיעוט" והשלמת ההפרש על ידן). אומנם, בכתב ההגנה הנתבעות לא התכחשו לחובתן העקרונית בתשלום אולם שיעור החוב נותר במחלוקת. רק במסגרת הליכים אלו, לאחר הדיון מיום 11.12.14, שילמו הנתבעות שכנגד את מלוא יתרת חובן.

28. בנסיבות אלו אין כל הצדקה מדוע בעלי הדירות בבית יהיו אלו אשר יישאו בהוצאות ניהול ההליך אשר התקבל, למעשה, בסופו של יום. מאידך יש להתחשב בהתנהלות הנתבעות שכנגד אשר הביאה לסיום המחלוקת הכספית, עוד בטרם נקבע ההליך לשמיעת ראיות.

29. לאור האמור אני מחייב את הנתבעות שכנגד לשלם לתובעים שכנגד סך של 758 ₪ בגין החזר אגרת התביעה שכנגד.

30. הוצאות התובעים שכנגד בגין שירותים משפטיים לא הוכחו, בפרט כאשר בפועל התובעים שכנגד לא היו מיוצגים, לא בדיון מיום 11.12.14 (עמוד 1 שורות 23-24), ולא בכתבי הטענות שהוגשו מטעמם כולל הסיכומים (למעט הכנת כתב התביעה שכנגד).

31. בנסיבות אלו אני מוצא לנכון לחייב את הנתבעות שכנגד בתשלום החזר הוצאות התובעים שכנגד (כולל בגין הסיוע המשפטי) בסך כולל של 650 ₪.

32. הסכומים האמורים בסעיפים 29 ו-31 לעיל ישולמו בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ג אדר תשע"ה, 04 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב